لانه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء يتلوث به المسجد فان أقيم فيه لم يعد لحصول المقصود بالاقامة وهو الزجر (وأشده) أي أشد الجلد في الحدود (جلد الزناة) جلد (القذفة) جلد (الشرب) نص على ذلك (ف) جلد (التعزير) لان الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فاقتضى مزيد تأكيد ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة ولان ما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في ايلامه ووجعه وهذا دليل على ان ما خف في عدده كان أخف في صفته (ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الاصح لان قيامه وسيلة الى اعطاء كل عضو حظه من الضرب (بالسوط) قال في شرح المهذب للحنفية السوط فوق القضيب ودون العصا وقال في المبدع ومن المختار اسم بسوط لا ثمرة له أي يابس فتعين ان يكون من غير الجلد انتهى ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد (ويجب) في الجلد (اتقاء الوجه و) اتقاء (الرأس و) اتقاء (الفرج و) اتقاء (المقتل) كالفؤاد والخصيتين لانه ربما أدى ضربه في شيء من هذه الاعضاء الى قتله أو ذهاب منفعته والمقصود أدبه لا غيره (وتضرب المرأة) الحد حال كونها (جالسة) لقول علي كرم الله وجهه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها) لئلا تنكشف لان المرأة عورة وفعل ذلك استر لها (ويحرم بعد) اقامة (الحد حبس وايذاء بكلام) أي أن يحبس المحدود نص عليه أو يؤذى بكلام كالتعيير على كلام القاضي (والحد) المقدر في ذنب (كفارة لذلك الذنب) نص عليه (ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم) نقل مهنى في رجل زنى فذهب ليقر قال بل يستر نفسه واستحب القاضي ان شاع رفعه الى حاكم ليقيمه عليه قال ابن حامد ان تعلقت التوبة بظاهر كالصلاة والزكاة أظهرها للحاكم والا أسر (وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس) واحد بان زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب مرارا (تداخلت) فلا يحد سوى مرة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم وذلك لان الغرض الزجر عن اتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بالحد الواحد لان الواجب هنا من جنس واحد فوجب التداخل كالكفارات من جنس واحد (و) ان اجتمعت حدود الله تعالى (من أجناس) ولم يكن فيها قتل كمن زنى وهو غير محصن أو شرب الخمر وسرق (فلا) تتداخل بل يجب ان يبدأ بالاخف فالاخف فيحد للشرب أولا ثم يحد للزنا ثم يقطع للسرقة وان كان فيها قتل استوفى وحده وتستوفى حقوق الآدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن

(باب حد الزنا)

(الزنا) هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر) وهو من أكبر الكبائر وقد أجمع المسلمون على تحريمه لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (فاذا زنى) المكلف (المحصن وجب رجمه حتى يموت) لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم بقوله وفعله في أخبار كثيرة وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح) ولو كتابية ولو في حيض أو صوم أو احرام أو في المسجد أو في النفاس (وهما) أي الزوجان (حران مكلفان) ولو